Rad. 080013153016-**2023-00053**-h.

INFORME SECRETARIAL
Doy cuenta a la Señora Juez del presente proceso declarativo con radicado bajo el número 08-001-31-53-016-**2023-00053**-00, el cual se encuentra para escuchar alegatos de conclusión y emitir sentencia de instancia. Sírvase proveer.-

D.E.I.P., de Barranquilla, 08 de octubre de 2025.

**SILVANA LORENA TÁMARA CABEZA**.
La Secretaria.

**JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO, BARRANQUILLA. DIECISEIS (16) DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).-**

**ASUNTO**

El despacho en forma oficiosa realiza control de legalidad sobre las actuaciones contenidas en el expediente.

**C O N S I D E R A C I O N E S**

En lo fundamental, ciertamente, es preciso hacer hincapié que, con el advenimiento del Código General del Proceso, se emprendió un cambio de paradigma en los roles de los litigantes, juzgadores, auxiliares de la justicia y, demás intervinientes en los pleitos, entre otros se encumbró al sentenciador como participante activo en las disputas sometidas a su escrutinio.

Bien es cierto que, a la saga de esas nuevas prerrogativas otorgadas al Juez, se le ha dotado de un poder de instrucción, impulso y sobre todo guardián de la legalidad del mismo, así vistos panorámicamente esos deberes y poderes encabeza del sentenciador. De ello, emerge meridianamente que *«…el Juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso…»* (Art. 132 del C. G. P.).

Surge de lo anterior, que el estrado investido de esa facultad de

controlar la legalidad de este proceso, en aras de precaver la génesis de un motivo de nulidad procesal, emprendió la tarea de examinar la totalidad de las actuaciones condensadas en el expediente. Ante lo cual, esas pesquisas arrojaron como resultado la comprobación de omisiones achacables a la parte demandante en la designación de su contradictor.

Así las cosas, de la lectura más desprevenida del expediente, se advierte que en la actualidad el despacho carece de jurisdicción para seguir conociendo del asunto, lo cual es insanable.

En efecto, si bien es cierto, a través de la providencia del 02 de abril de 2024 se dispuso a denegar la excepción previa de falta de jurisdicción con fundamento en el Auto No. 753 de 2023, emanado de la Corte Constitucional, invocando que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -Findeter- es *"una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia."*[1], considerando aquella una entidad estatal de carácter financiero y teniendo en consideración el artículo 105 del C.P.A.C.A., que consagra: *"La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: 1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos…"*, por lo que se consideró que el despacho tenía la jurisdicción para conocer el asunto de la referencia.

No obstante, por medio del auto No. 254 del 05 de marzo de 2025, la Corte Constitucional estableció una variación de la postura anterior sobre el asunto, aludiendo entre otros:

*"…En el Auto 020 de 2024 se identificaron y sintetizaron cuatro argumentos recogidos en las providencias previas para justificar esta decisión. Primero, en virtud del artículo 53.2 del Código General del Proceso, "los patrimonios autónomos pueden ser parte en un proceso*

[1] Decreto 4167 de 2011. Artículo 1.

*judicial, sin que para el efecto se exija que la misma calidad concurra en la sociedad fiduciaria que hace las veces de vocera". Segundo, de acuerdo con el artículo 1233 del Código de Comercio, "los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios", razón por la que "los patrimonios autónomos se entienden como centros de imputación de responsabilidad contractual independientes a quien los representa. Tercero, el origen y la destinación de los recursos es de naturaleza pública, la cual no muta por la celebración de un contrato de fiducia mercantil, ya que continúan condicionados a la destinación realizada por el fideicomitente que, en este caso, es una entidad pública. Finalmente, para los efectos del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el patrimonio autónomo se asimila a una entidad pública si está conformada por aportes o participación estatal igual o superior al 50%…".*

En consecuencia, es más que evidente la variación de la jurisprudencia respecto de los procesos donde interviene los patrimonios autónomos constituidos por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, en desarrollo de proyectos como es el caso que nos ocupa.

Así las cosas, descendiendo al caso de autos y considerando el nuevo paradigma de la Corte Constitucional, se debe entender que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, se encuentra constituido por recursos públicos, tal y como se puede extraer del contrato inter- administrativo No. 1000 del 02 de octubre del 2013, recursos emanados del Ministerio de Educación, por lo cual se debe asimilar el patrimonio autónomo a una entidad pública, lo que implica que conforme lo prevé numeral 2° del artículo 105 del CPACA la competencia es del contencioso. A lo que se suma que el objeto del presente contrato no se enmarca en una actividad propia de instituciones financieras sino de una relacionada con la construcción de infraestructura.

En ese orden de ideas, se declarará la falta de jurisdicción y se remitirá el proceso a los Jueces Administrativos del Circuito de Barranquilla previas formalidades del reparto, conservando validez lo actuado por este Despacho de conformidad a los Arts. 16, 29 y 138 de la Ley 1564 de 2012.

Rad. 080013153016-**2023-00053**-h.
Corolario de lo anterior, el Juzgado

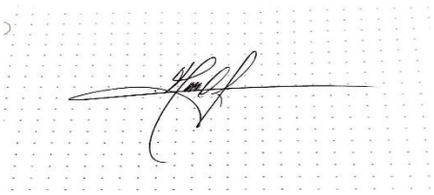
**R E S U E L V E**

**PRIMERO:** DECLARAR la falta de jurisdicción de este despacho para seguir conociendo del Proceso por los motivos expuestos anteriormente en la parte motiva.

**SEGUNDO:** REMITIR el expediente a la Oficina Judicial de Barranquilla a fin de que sea sometido el proceso a las formalidades del reparto con destino al Juez Administrativo del Circuito de Barranquilla.-

**TERCERO**: De conformidad con lo indicado en los Arts. 16 y 138 del C.G.P., todo lo actuado conserva validez.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



**MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA BORJA**
La Juez